

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3287/2531

อัยการ นครสวรรค์
นาย ถวัลย์ ศรีสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

ผู้ตายถืออาวุธปืนเป็นฝ่ายก่อเหตุเข้ามาต่อว่าและตบตีภริยาจำเลย เมื่อจำเลยถือปืนวิ่งออกมาเห็นภริยาจำเลยมีเลือดเปื้อนเต็มตัว จำเลยยอมเข้าใจว่าผู้ตายจะยิงภริยาจำเลย อันเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง จำเลยจึงมีสิทธิที่จะใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเพื่อป้องกันชีวิตภริยาจำเลยได้ แต่การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายติดต่อกันถึง 6 นัด ในขณะที่อาวุธปืนในมือของผู้ตายหล่นลงไปที่พื้นแล้ว หากจำเลยยิงผู้ตายเพียงนัดเดียวก็น่าจะหยุดยั้งผู้ตายได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 คำให้การชั้นสอบสวนของประจักษ์พยานโจทก์มีเหตุผลสอดคล้องต้องกัน และได้ให้การหลังเกิดเหตุไม่นาน ไม่มีเวลาคิดไตร่ตรองเพื่อช่วยเหลือหรือปรักปรำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เชื่อว่าได้ให้การไปตามความสัตย์จริงตามที่ตนให้รู้เห็นมาโดยไม่มีมูลเหตุจงใจหรือถูกบังคับขู่เข็ญแต่อย่างใด การที่ประจักษ์พยานโจทก์มาเบิกความในชั้นพิจารณาของศาลปฏิเสธว่าไม่เห็นเหตุการณ์ในขณะที่เกิดเหตุโดยไม่ได้ให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงเบิกความในชั้นพิจารณาไม่ตรงกับที่เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวน เชื่อว่าเพื่อช่วยเหลือให้จำเลยพ้นผิด คำให้การพยานชั้นสอบสวนไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไม่ให้รับฟังประกอบเป็นข้อพิจารณาของศาล ศาลเชื่อคำให้การชั้นสอบสวนของประจักษ์พยานโจทก์เป็นความ

จริงยิ่งกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณา เมื่อรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นตลอด พฤติการณ์แห่งคดีพยานหลักฐานโจทก์จึงฟังลงโทษจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายโดยเจตนา ขอให้ลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 และริบของกลางจำเลยให้การปฏิเสธ ศาล ชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 15 ปี ริบของกลางจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา กลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2527 เวลาประมาณ 18 นาฬิกา นายเจริญศักดิ์ หรือฉาย เญยดิษฐ์ ผู้ตายถูก ยิงด้วยอาวุธปืนถึงแก่ความตายมีบาดแผลปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพ เอกสารหมาย จ.3 คดีมีปัญหาว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ชั้นพิจารณา โจทก์มีนางสาวดาวเรือง พุ่มแก้ว นายสมบุรณ์ ดังศรี นายพิสุจน์ ศรีสวัสดิ์ และเด็ก ชายสุภาพ เญยดิษฐ์ ซึ่งเป็นประจักษ์พยานมาเบิกความต่อศาล แต่นางสาวดาวเรือง และนายสมบุรณ์ประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองปากดังกล่าวเบิกความแตกต่างกับคำ ให้การในชั้นสอบสวนกล่าวคือ นางสาวดาวเรืองเบิกความว่าเห็นผู้ตายเดินเข้าไปที่ หลังร้านจำเลย แล้วได้ยินเสียงผู้ตายโต้เถียงกันแต่ไม่เห็นตัว ประมาณ 5 นาทีก็ได้ ยืนเสียงปืนดังขึ้นพยานจึงรีบกลับบ้าน แต่ในชั้นสอบสวนนางสาวดาวเรืองได้ให้การ ยืนยันต่อร้อยตำรวจเอกประจำ ชุมพล พนักงานสอบสวนคดีนี้ว่า เห็นนางบุญช่วย ภริยาจำเลยกอดปล้ำทำร้ายอยู่กับผู้ตาย แล้วจำเลยเข้ามาทางประตูหลังร้านใช้อาวุธ ปืนจ่อยิงผู้ตาย 4-5 นัดส่วนนายสมบุรณ์ ดังศรี ประจักษ์พยานอีกคนหนึ่งเบิกความ ในชั้นพิจารณาว่าขณะเกิดเหตุพยานจอดรถจักรยานยนต์ที่ข้างร้านของจำเลยเห็นผู้

ตายเดินเข้าไปในร้าน หลังจากนั้นได้ยินเสียงปิ่นดังขึ้น 2-3 นัด เมื่อเข้าไปดูในร้านค้า จึงเห็นผู้ตายถูกยิงพยานไม่ทราบว่าใครเป็นคนยิงผู้ตาย ระหว่างทางที่นำผู้ตายไปส่ง โรงพยาบาลขณะนั้นผู้ตายยังไม่ถึงแก่ความตายก็ไม่ได้ยินผู้ตายพูดว่าใครเป็นคนยิง แต่ในชั้นสอบสวนนายสมบุรณ์ได้ให้การต่อร้อยเอกประธานักงานสอบสวนว่าตอน เกิดเหตุเห็นนางบุญช่วยภริยาจำเลยกับผู้ตายกอดปล้ำทำร้ายร่างกายกัน นางบุญช่วย ใช้มีดฟันผู้ตาย 2-3 ที และจำเลยใช้อาวุธปืนพกสั้นยิงผู้ตาย 5-6 นัด ปรากฏตาม บันทึกคำให้การลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 นอกจากนี้นายสมบุรณ์ยังให้การเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนยืนยันว่าเห็นเหตุการณ์ตอนที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย ปรากฏตามบันทึกคำให้การเพิ่มเติมลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2527 ดังนั้น เมื่อได้ พิจารหาระห์ประกอบกับบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เอกสารหมาย จ.5 ที่ร้อย ตำรวจเอกเกษม สายนาคนักงานสอบสวนคนแรกได้ทำขึ้นในคืนเกิดเหตุซึ่งแสดง ผลการสืบสวนในเบื้องต้นได้ความว่า ผู้ตายเมาสุราไปต่อว่านางบุญช่วยภริยาของ จำเลย เรื่องที่จำเลยตบตีบุตรของผู้ตาย แล้วผู้ตายได้ตบตีทำร้ายนางบุญช่วย นาง บุญช่วยเรียกให้จำเลยช่วยจำเลยจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย 6 นัด ถึงแก่ความตาย และร้อยตำรวจเอกเกษมยังได้ทำแผนที่สังเขปแสดงจุดที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย และจุดที่ประจักษ์พยานโจทก์คือนางสาวดาวเรือง พุ่มแก้ว และนายสมบุรณ์ดังศรี อยู่ ในที่เกิดเหตุ ซึ่งจุดที่พยานดังกล่าวยืนอยู่ในวิสัยที่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้ การ ที่นายสมบุรณ์และนางสาวดาวเรือง มาให้การเพิ่มเติมในชั้นสอบสวนเป็นครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2528 ปฏิเสธว่า จำเลยไม่ได้เป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายใน ร้านเกิดเหตุ เพราะขณะเกิดเหตุตนไม่ได้อยู่ในห้องเกิดเหตุ นั้น พิจารหาระห์แล้วเห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสองมาให้การปฏิเสธกลับคำบ้ายเบี่ยงไปอย่างขัดต่อเหตุผล ทั้งเป็น ระยะเวลาเนิ่นนานภายหลังเกิดเหตุถึงปีเศษ น่าเชื่อว่าพยานโจทก์ทั้งสองคงถูกชักจูง ให้ต้องมาให้การกลับคำไปจากข้อเท็จจริงเดิมที่ได้เคยให้การไว้ ศาลฎีกาเห็นว่า คำ ให้การชั้นสอบสวนของนายสมบุรณ์และนางสาวดาวเรืองประจักษ์พยานโจทก์มี

เหตุผลสอดคล้องต้องกันและได้ให้การภายหลังเกิดเหตุไม่นานจึงไม่มีเวลาคิดไตร่ตรองเพื่อช่วยเหลือหรือปรักปรำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งไม่ปรากฏว่าพยานโจทก์ทั้งสองเป็นญาติเกี่ยวข้องกับทางฝ่ายจำเลยหรือผู้ตาย เชื่อได้ว่าได้ให้การไปตามความสัตย์จริงตามที่ตนได้รู้เห็นมา โดยไม่มีมูลเหตุจงใจหรือถูกบังคับขู่เข็ญแต่อย่างใด พนักงานสอบสวนจึงได้บันทึกและให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานการที่ประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองมาเบิกความในชั้นพิจารณาของศาลปฏิเสธว่าไม่เห็นเหตุการณ์ในขณะที่เกิดเหตุ โดยพยานไม่ได้ให้เหตุผลว่า เพราะเหตุใดข้อเท็จจริงที่ตนเบิกความในชั้นพิจารณาจึงไม่ตรงกับที่เคยให้การไว้กับชั้นสอบสวน เห็นได้ชัดว่าเพื่อช่วยเหลือให้จำเลยพ้นผิด คำให้การพยานชั้นสอบสวนไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไม่ให้รับฟังประกอบเป็นข้อพิจารณาของศาลประการใดศาลฎีกาเชื่อว่าคำให้การชั้นสอบสวนของนายสมบุรณ์และนางสาวดาวเรืองเป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวในชั้นพิจารณานอกจากนี้ในชั้นสอบสวนนายพิสุจน์ศรีสวัสดิ์ บุตรของจำเลยได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนหลังเกิดเหตุไม่นานว่าเข้าใจว่าจำเลยเป็นคนยิงผู้ตายแต่มาในชั้นพิจารณานายพิสุจน์เบิกความว่านางบุญช่วยมารดาเป็นผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย เห็นได้ชัดว่าพยานโจทก์ปากนี้เบิกความเพื่อช่วยเหลือจำเลยซึ่งเป็นบิดา เมื่อรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นตลอดจนพฤติการณ์แห่งคดีเห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคง คดีฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตายจริงพยานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างอ้างข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ แต่ตามข้อเท็จจริงดังที่ได้วินิจฉัยมาปรากฏว่า ผู้ตายเมาสุราพร้อมกับพกพาอาวุธปืนมาต่อว่าและดบตีทำร้ายนางบุญช่วยซึ่งเป็นภริยาของจำเลย ซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นก็ได้รับความจากคำให้การในชั้นสอบสวนของเด็กชายสุภาพ เฉยดิษฐ์ ซึ่งเป็นบุตรของผู้ตายว่า ผู้ตายถืออาวุธปืนเข้าไปตบตีนางบุญช่วย ผู้ตายจึงปืนไปทางนางบุญช่วยขณะที่กอดปล้ำกันอยู่นั้นปืนของผู้ตายได้ลั่นขึ้น 1 นัดนางบุญช่วยได้ร้องเรียกให้จำเลยช่วย จำเลยถือปืนวิ่งออกมาและใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย 4 นัด ติดต่อกัน ในที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนของผู้

ตายตกอยู่ ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุเข้ามาด่าว่าและตบตีภริยาจำเลย เมื่อจำเลยถือปืนวิ่งออกมาเห็นภริยาจำเลยมีเลือดเปื้อนเต็มตัว จำเลยย่อมเข้าใจว่าผู้ตายจะยิงภริยาของตนอันเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง จำเลยจึงมีสิทธิที่จะใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเพื่อป้องกันชีวิตภริยาจำเลยได้ แต่การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายติดต่อกันถึง 6 นัด การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ จำเลยจึงยังคงมีความผิดตามกฎหมายอยู่ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 บัญญัติให้ศาลลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้ ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบกับมาตรา 69 ให้ลงโทษจำคุก 2 ปี และให้ริบของกลาง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>